

종합감사

청렴한 공단! 우리의 얼굴입니다

종합감사결과

- ○ ○ 지 사 -

2016. 3.

 **NPS 국민연금공단 감사**

《 목 차 》

I . 감사실시 개요	1
II . 감사총평	3
III . 감사결과 처분요구 명세	4
1. 자금관리에 관한 사항(주의)	4
2. 지출원인 행위 시 부적정 단어 사용(통보)	6
3. 과세소득 보유자의 농어업인 자격확인에 관한 사항(시정)	8
4. 유족연금 수급권 변경 시 동순위 수급권자 누락(시정)	12
5. 환수금 소멸시효 기산일 착오적용(시정)	14
6. 기초수급자 활동능력평가 소홀(시정)	16

I. 감사실시 개요

1. 감사배경

감사실에서는 리스크 평가 등을 통한 감사우선 순위에 따라 「감사규정」 제10조에 근거해 연도별 감사계획을 수립하여 「감사규정」 제4조 제2항에 근거 종합감사를 실시하고 있다. 이에 2016년 감사계획에 따라 ○○지사를 지사 종합감사 대상으로 선정하여 감사규정에서 정한 바와 같이 지사 운영 등 업무 전반에 대하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사목적

기관운영·고객관리·자격·징수·급여·장애인지원업무 등 전반에 대한 적법성·타당성 등을 확인·점검하고 발견된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여 업무의 효율성과 성과를 높이는데 감사의 목적이 있다.

3. 감사범위와 중점

이번 감사의 범위는 2013. 9. 1.부터 2015. 12. 31.까지의 집행업무 전반으로 하되, 예산집행 및 물품구매·관리, 사업장 및 가입자의 자격관리, 급여지급 결정, 수급자 사후관리 및 장애인지원 업무 처리의 적정성과 방만경영, 정부3.0 정책 추진실태, 업무분장 및 업무지시 공정성 등 청렴도 제고 활동 점검에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

감사의 객관성·투명성·공정성 확보와 전문적 감사활동을 위해 감사인의 기본 자세 등 소양교육, PDW, 엑셀 등 데이터 분석 툴 교육 등의 실시와 감사인 상피제도 해당 여부 사전 점검을 통해 선발된 감사반장 3급 ○○○ 등 3명의 감사인력이 2016. 2. 17.부터 2. 19.까지 3일간 [표] “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였다.

[표] 실지감사 사무 분담표

직책	직급	성명	분담사무
차장	3급	○○○	○ 감사총괄 및 보고서 작성 ○ 기관운영 분야 ○ 청렴도 및 방만경영 감사 ○ 기초수급자 근로능력평가
과장	4급	○○○	○ 급여업무 분야 ○ 기초연금 ○ 장애인활동지원
대리	5급	○○○	○ 자격관리 및 징수업무 분야 ○ 복지재정지원 사업 점검 ○ 장애등록심사
공통사무			○ 정부3.0 정책 점검, 업무 공정성 및 업무분장의 형평성 ○ 고객만족분야

II. 감사총평

○○지사는 □□시 및 □□군을 관할 지역으로 2016. 1월말 현재 사업장 5,142개소(가입자 45,478명, 0.36%), 지역가입자 및 임의(계속)가입자 32,788명(0.38%), 연금수급자 21,283명(0.56%)을 관리하고 있으며, 최근 ○○공사 등 12개 기관의 ○○ 혁신도시 이전에 따라 사업장 가입자 관련 업무가 지속적으로 증가하고 있었다.

지사는 간부들의 “10인 미만 사업장 가입자 확대관련 TFT” 참여 활동 등 솔선수범과 월례회의 등 각종 회의 시 인사운영 기준, 예산집행 내용, 업무지시 배경에 대한 설명·공유 등 청렴소통 활동 강화, 직원들의 적극적인 소통참여와 고객만족도 제고를 위한 업무 추진 등으로 “2015년 조직문화 인식도 조사”에서 전국 2위, “2015년 공공기관 고객만족도 조사 결과” 전국 3위의 실적을 거양하는 등 조직문화 개선과 청렴도 향상 및 고객만족도 제고를 위해 적극 노력하고 있었다.

또한, 지사는 매월 ○○사회복지관 산하 “○○의 집”에서 설거지 봉사 실시, 전 직원의 사회공헌후원금 후원 참여, “사랑의 교복 나눔 행사” 등 지역 행사 참여 등 공단 이미지 제고를 위한 사회공헌활동을 적극 실시하고 있었다.

다만, 지사 자금관리 미흡, 지출원인 행위 시 부적정 단어 사용, 과세자료 보유자의 농어업인 자격확인 미흡, 유족연금수급권 변경 부적정, 환수급 소멸시효 기산일 착오 적용 및 기초수급자 활동능력평가 소홀 등의 사례가 확인되었다.

Ⅲ. 감사결과 처분요구 명세

주 의 요 구

【1】

제 목 자금관리에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 기관운영 분야

내 용

공단은 지사운영과 관련한 예상치 못한 긴급자금 소요에 대비하여 지사 자금을 관리하고 있다.

공단에서는 경영정보시스템(現 NAVI^{plus}) 도입에 따른 각종 경비의 본부 일괄지급처리가 가능해짐에 따라, 지사 자금배정을 최소화 하고 본·지사 자금 관리의 효율성을 제고하고자 지사 자금배정 절차 지침 마련 등을¹⁾ 통하여 지사 관리운영계좌의 보유 잔액을 일 시재마감 기준 100만원 이하로 유지하게 하였다. 만일, 자금잔액 기준을 초과하였으나 3일 이내 지급예정 건이 없거나, 지급 후에도 잔액이 기준을 초과한 때에는 초과금액에 대해 즉시 본부로 집금 요청하도록 강조한바 있다. 따라서, ○○지사는 지사 자금관리의 효율성 제고를 위하여 지사 관리운영계좌의 보유 잔액을 일 시재마감 기준 100만원 이하로 유지하여야 하며, 기준을 초과한 때에는 즉시 본부로 집금 요청하여야 한다.

그런데, 2014. 1월부터 2015. 12월말까지의 지사관리운영계좌 잔액관리 내역을 확인한 결과, 2015. 11. 5.부터 2015. 12. 7.까지 32일간, 2015. 12. 14.부터 2015. 12. 18.까지 5일간 보유 잔액이 일 시재마감 기준인 100만원을 초과하였는데도, 본부에 초과금액에 대해 집금 요청하지 않았다.

1) △△팀 - 8497호(2008.6.18) “지사 자금배정 절차 변경(안) 통보” 및 △△부-2538(2013.8.20)호 “지사 자금 관리 시 유의사항 안내”

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 지사 자금관리를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사회복지직 6급갑	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 3급	○○○	관리 소홀	

통 보

【2】

제 목 지출원인 행위 시 부적정 단어 사용

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 기관운영 분야

내 용

공단은 주요사업의 원활한 추진과 지사 주관 또는 협찬 행사의 진행 및 기타 지사장의 직무수행에 소요되는 비용으로 업무추진비를 집행하고 있다.

기획재정부에서는 업무추진비 사용 관행을 개선하고 투명한 사용을 위해 업무추진비의 사용범위 및 집행절차 등에 대한 자체 세부지침을 마련하여 시행 하도록 하였다.

이에 따라 공단에서는 △△부 - 591호(2014.2.4.) “2014년도 예산 집행지침 통보” 및 △△부 - 7261호(2011.12.13.) “업무추진비 집행지침 개정 통보”, △△부- 475호(2016.2.3.) “2016년 청렴도 향상 종합계획 통보” 등을 통하여, 모든 예산집행에 있어서는 반드시 예산항목별 사업목적에 맞는 집행 및 단어 사용이 이루어지도록 하였고, ‘생일’ 등 내부직원 단순격려나 “부서회식비” 등으로 업무추진비를 집행 하지 않도록 강조하였다.

그런데, ○○지사는 [표] “업무추진비 집행 시 부적정 단어 사용 내역”과 같이 총3건을 “직원 전체회식 실시” 등의 단어를 사용하여 업무추진비를 집행하였다.

[표] 업무추진비 집행 시 부적정 단어 사용 내역

순번	기표일자	전표번호	적요
1	2013.12.18.	00000	직원전체회식
2	2014.12.24.	00000	2014년도 경영평가 추진실적 공유 및 화합을 위한 직원 전체회식 실시 : 12.23.(화), 17:30~
3	2015.12.30.	00000	2015년도 경영평가 추진실적 공유 및 화합을 위한 직원 전체회식 실시 : 2015.12.29.(화), 18:00~21:00

그 결과, 실질적으로는 “경영평가 추진실적 공유 회의” 등과 관련한 적합한 경비 지출임에도 위법·부당한 지출처럼 오해할 수 있는 여지를 두었다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 동일사례 재발 방지를 위하여 관련자에 대한 교육과 지출원인행위 시 점검을 강화하시기 바랍니다.

시 정 요 구

【3】

제 목 과세소득 보유자의 농어업인 자격확인에 관한 사항

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 자격 분야

내 용

공단은 농어업인에 대해 연금보험료의 일부를 지원함으로써 보험료 부담 경감을 통한 노후소득보장을 도모하고 있다.

1) 농어업 소득 인정 과세소득 보유자 실태조사에 관한 사항

△△부-1743호(2010.7.1.) “국민연금법 시행령 및 시행규칙 개정에 따른 국고 보조지원지침 개정 통보”에 따르면 농어업 소득²⁾보다 그 외의 소득³⁾이 많은 자는 농어업인에서 제외하도록 하였다. 다만 본인이 생산한 농·축·수산물의 원활한 판매를 위해 운영 중인 사업장에서 발생한 소득은 출장을 통한 실태조사 후 농어업 관련 소득 인정여부를 결정하도록 하였고 그 결과를 전산 등록⁴⁾하도록 하였다.

그런데, ○○지사는 [표 1] “농어업관련 과세소득 보유자 실태조사 내역”과 같이, ○○○ 등 5명에 대하여 유선 확인만으로 농어업 관련 업종 이외의 사업장에서 발생한 과세소득을 농어업 관련 소득으로 인정하거나, 실태조사 하였으나 그 결과를 전산 등록하지 않았다.

2) 농어업에서 발생하는 소득(국세청 업종분류상 농·임·축산·어업의 24개 업종)

3) 농어업과 관련 없는 근로·사업연말·부동산임대·사업소득을 합산한 액

4) △△부-2557호(2015.10.28.) “과세소득 보유자에 대한 농어업인 보험료 지원 자격확인 개선·시행”에 따르면 농어업 관련 소득확인 실태조사 결과(기존 실태조사 포함, 확인내용·사업자등록번호 및 출장일)를 전수 전산 등록하여 매년 과세소득 입수 시마다 발체되는 확인대상에서 표출되지 않도록 함

[표 1] 농어업관련 과세소득 보유자 실태조사 내역

순번	해당년 월	NPS 번호	성명	자료 구분	사업장 명칭 (과세소득)	처리결과		실태조사일	비고
						농어업인 해당 여부	확인방법		
1	2015-10	000000 -00000	○○○	과세	○○농원 (○○○원)	해당	유선	미 실시	
2	2015-10	000000 -00000	○○○	과세	○○농원 (○○○원)	해당	서류제출	미 실시	
3	2015-10	000000 -00000	○○○	과세	○○농원 (○○○원)	해당	서류제출	2008.01.09.	실태조사 결과 전산 미등록
4	2015-10	000000 -00000	○○○	과세	○○육모 (○○○원)	해당	유선	미 실시	
5	2015-10	000000 -00000	○○○	과세	○○매주 (○○○원)	해당	유선	미 실시	

2) 농어업인 자격확인에 관한 사항

○○실은 △△부-1970호(2010.7.30.) “국민연금법 시행령 개정에 따른 농어업인 확인기준 개선 및 홍보계획 통보”를 통해 각 지사에서는 매월 초 제공되는 ‘농어업인 확인대상자’에 대하여 농어업인 해당여부를 확인하고 농어업인 비해당자에 대해서는 익월 자격마감일까지 [표 2] “농어업인 비해당 처리 기준”에 따라 비해당 처리하여 농어업인 국고보조금이 잘못 지원되지 않도록 업무에 철저를 기하도록 하였다.

[표 2] 농어업인 비해당 처리 기준

구 분	농어업인 비해당 처리 기준일
주소변경자	■ 정기확인대상 처리기한일이 속한 월의 초일
농어업소득이외 소득 발생자	■ 건강보험 취득자 → 건강보험 취득일의 다음달 초일 (변동일이 초일인 경우 해당일로 처리) ■ 과세소득 발생자 → 정기확인대상 처리기한일이 속한월의 초일
임차기간 등록자/ 어업관련 증명서 등록자	■ 기간 종료일의 다음달 초일

그런데, ○○지사는 [표 3] “농어업인 비해당일 착오 처리내역”과 같이, 농어업인 국고보조금을 지원받던 중 농어업 소득보다 그 외 소득이 많은 것⁵⁾으로 확인되어 2015. 10월 농어업인 확인대상자로 표출된 지역임의계속가입자 ○○○ 등 3명에 대해 처리기한일이 속한 월의 초일인 2015. 11. 1.자로 농어업인 비해당 처리하여야 하나, 처리하지 않고 계속해서 농어업인으로 인정하였다.

또한, 지역가입자 ○○○의 경우 2014. 10. 30. 농어업 이외 소득 관련 사업장 폐업으로 농어업 소득이 많아지게 된 점이 확인되어 농어업인으로 인정하여야 하는데도, 2015. 11. 1.로 농어업인 비해당 처리를 하였다.

그 결과, 농어업인 확인대상자 4명에 대해 총12개월간 국고보조금 ○○○원을 과다(3명, ○○○원) 또는 과소(1명, ○○○원) 지원하였다.

[표 3] 농어업인 비해당일 착오 처리내역

순번	해당 년월	NPS 번호	성명	기준 소득월액	자료 구분	과세 자료		농어업인 처리 결과	적정 변경 시		
						소득월액	사업장 명칭		비해 당일	착오 (미)지원 월	착오 (미)지원 금액
1	2015- 10	000000 -00000	○○○	○○○원	과세	○○○원	○○ 공판장	해당	2015. 11.01.	2015.11. 2016.~1. (3개월)	○○○원 (추가고지)
2	2015- 10	000000 -00000	○○○	○○○원	과세	○○○원	○○ 가요방	해당	2015. 11.01.	2015.11. 2016.~1. (3개월)	○○○원 (추가고지)
3	2015- 10	000000 -00000	○○○	○○○원	과세	○○○원	○○ 주식회사	해당	2015. 11.01.	2015.11. 2016.~1. (3개월)	○○○원 (추가고지)
4	2015- 10	000000 -00000	○○○	○○○원	과세	○○○원	○○푸드 (폐업일 : 2014.10.30.)	비해당 (2015. 11.01.)	해당	2015.11. 2016.~1. (3개월)	○○○원 (환급)

5) ‘기타과세소득*2 > 기준소득월액’

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① ○○○ 등 5명에 대해 농어업인 해당여부에 대한 실태조사를 실시하여 그 결과에 따라 자격을 정리하고, 농어업인 해당여부를 착오 결정한 ○○○ 등 4명에 대해서는 관련지침에 맞게 자격정리 후 과다 또는 과소 지원된 ○○○원 (12개월)을 추가 징수(환급)하고,
- ② 농어업인 자격확인 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 4급	○○○	업무 소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 3급	○○○	관리 소홀	

시 정 요 구

【4】

제 목 유족연금수급권 변경 시 동순위 수급권자 누락

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 배우자인 유족의 유족연금 수급권이 「국민연금법」 제75조(유족연금 수급권의 소멸)에 따라 소멸되거나, 동법 제76조(배우자에 대한 유족연금의 지급 정지)에 따라 정지된 때에는 가입자 또는 가입자였던 자의 사망 당시 그에 의하여 생계를 유지하고 있던 19세 미만 또는 장애등급 2급 이상인 자녀에게 유족연금 수급권을 변경하고 있다.

한편, 공단은 △△부-957호(2012.3.29.) “일부개정 국민연금법 시행에 따른 업무처리지침 통보”를 통해서 유족연금을 지급받을 수 있는 유족인 자녀 또는 손자녀의 연령을 18세 미만에서 19세 미만으로 상향하였고, 개정법 시행일(2012.4.1.) 전 배우자가 유족연금 수급권을 취득한 경우, 배우자의 유족연금 수급권이 2012. 4. 1. 이후 소멸 또는 정지되고, 소멸 또는 정지사유 발생 당시 가입자 또는 가입자였던 자의 자녀가 19세 미만이거나, 19세 도달 전부터 장애등급 2급 이상인 경우에는 수급권 변경을 인정하고 있다.

그런데, ○○지사는 유족연금 수급자 ○○○가 재혼하여 수급권을 2015. 6. 10. 소멸처리 하고, 가입자(○○○)의 자녀 □□□에게 유족연금수급권을 변경 처리하면서 소멸 당시 가입자(○○○)의 자녀 △△△도 19세 미만으로 동순위 수급권자에 해당되는데도, 동순위 수급권자 확인 없이 □□□에게 유족연금수급권을 변경처리 하였다.

그 결과, 동순위 수급권자 △△△에게 유족연금 〇〇〇원을 지급하지 못하였다.

조치할 사항 이사장(〇〇지사장)은

- ① 업무처리 기준에 맞게 △△△을 유족연금 동순위 수급권자로 결정하여 〇〇〇원을 추가 지급하고,
- ② 유족연금 수급권 변경업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
〇〇지사 (〇〇실)	사무직 4급 (사무직 3급)	〇〇〇	업무 소홀	
〇〇지사	사무직 3급	〇〇〇	관리 소홀	

시 정 요 구

【5】

제 목 환수금 소멸시효 기산일 착오적용

소관부서 ○○지사 △△부

구 분 급여관리 분야

내 용

공단은 「국민연금법」 제25조(공단의 업무)에 따라 급여의 결정 및 지급 업무를 수행하고 있으며, 동법 제57조(급여의 환수)에 근거 국민연금 급여가 잘못 지급된 경우 그 금액을 환수하고 있다.

「국민연금법」 제115조(시효)에서는 환수금을 환수할 권리는 3년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다고 규정하고 있다. 한편, ○○실은 급여 81303-833호 (2001.9.15.) “부당이득환수권의 소멸시효 기산일에 대한 개정지침 시달”을 통하여 미납 연금보험료 납부 등에 따른 연금액 재산정의 경우에는 소멸시효 기산일을 미납 연금보험료 납부일의 다음날부터 적용하도록 하였다.

그런데, ○○지사는 [표] “환수금 소멸시효 기산일 착오적용 내역”과 같이 동순위 유족연금 수급권자인 ○○○, ○○○의 미납 보험료(2008.10.)가 2013. 9. 10. 납부되었으나, 미납보험료가 납부된 다음날인 2013. 9. 11.부터 소멸시효를 기산하지 않고 급여지급 다음날인 2009. 1. 1.로 기산하여 2011. 12. 31.로 소멸시효 완성처리 하였다.

그 결과, 환수금 결정 당시 환수대상금액 ○○○원에 대해 환수하지 못하였다.

[표] 환수금 소멸시효 기산일 착오적용 내역

순번	성명 NPS번호	환수결정번호	연금지급일	미납 보험료 납부일	소멸시효 완성일		비고 (환수대상금액)
					착오처리일	적정처리일	
1	○○○ 000000-00000	0000-0000 -00-0000	2008.12.31.	2013.09.10.	2011.12.31.	2016.09.10.	○○○원
2	○○○ 000000-00000	0000-0000 -00-0000	2008.12.31.	2013.09.10.	2011.12.31.	2016.09.10.	○○○원

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 환수금 소멸시효 기산일을 업무처리 기준에 맞게 정정하여 ○○○원을 회수하고,
- ② 환수금 소멸시효를 잘못 처리한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사	사무직 4급	○○○	업무소홀	
○○지사 (○○지사)	사무직 3급	○○○	관리소홀	

시 정 요 구

[6]

제 목 기초수급자 활동능력평가 소홀

소관부서 ○○지사 △△센터

구 분 기초근평 분야

내 용

공단은 「직제규정 시행규칙」 제9조(업무분장)에 근거 기초수급자 활동능력평가 업무를 수행하고 있으며, 활동능력평가 담당자들은 고시 제10조(활동능력평가)에 근거 평가대상자에 대한 면접평가, 관찰평가, 상황평가 등을 실시하고 있다.

○○부 고시 제10조(활동능력평가) 제4항 [별표 2] “활동능력평가 기준”에서는 체력, 만성적 증상, 알코올 의존 등 15개 평가항목별로 면접평가, 관찰평가, 상황평가 순으로 평가하여 점수를 부여하여야 한다고 규정하고 있다.

아울러, 공단에서는 2015. 4. 18. “기초수급자 근로능력평가의 기준 고시 일부 개정 안내⁶⁾”를 통하여, “취업가능성 항목”에 대한 평가 시에는 [표 1] “취업가능성 항목 평가 기준”에 따라 평가를 실시하도록 하였다.

[표 1] 취업가능성 항목 평가 기준

항목	평가기준	0점	1점	2점	3점	4점
취업 가능성	4-1 국가공인 자격증 자격증 소지 유무 및 개수	-	-	없음	1개	2개 이상
	4-2 취업경력 최근 3년 내 취업경력기간	없거나 3개월 미만	3개월 이상- 6개월 미만	6개월 이상- 1년 미만	1년 이상- 2년 미만	2년 이상
	4-3 연령 연령대(서류검토)	60세 이상	50세 이상- 60세 미만	40세 이상- 50세 미만	30세 이상- 40세 미만	30세 미만

6) △△부-240호(2015.4.28.) “기초수급자 근로능력평가의 기준 고시 일부 개정 안내”

그런데, ○○지사는 총○건에 대하여 ‘연령’ 또는 ‘국가공인 자격증 소지 유무 및 개수’에 따른 평가를 기준과 다르게 평가한 것으로 확인되었다.

그 결과, 공단의 기초수급자 활동능력평가에 대한 대국민 신뢰도 저하 및 사회적 약자의 권익을 침해할 수 있는 위험을 초래하였다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은

- ① 기초수급자 활동능력평가 결과가 ‘근로능력 없음’에서 ‘근로능력 있음’으로 변경 가능성이 있는 ○○○ 등 ○명에 대하여 재평가를 실시하는 등 적의조치 하고,
- ② 기초수급자 활동능력평가 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○지사 (○○본부)	심사직 5급	○○○	업무 소홀	
○○지사	사무직 3급	○○○	관리 소홀	